

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2085/2535

นางประอรนุช เอื้อชูเกียรติ

โจทก์

นายยศ เอื้อชูเกียรติ

จำเลย

นายยศ เอื้อชูเกียรติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 237)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า การสมรระหว่างโจทก์กับจำเลย ซึ่งจดทะเบียน
สมรสกันเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2523 ปรากฏตามทะเบียนสมรสท้ายฟ้อง หมายเลข
1 หรือหมาย จ.17เป็นโมฆะ ให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินตามรายการ ฯลฯ แก่โจทก์ครึ่ง
หนึ่ง การแบ่งทรัพย์สินระหว่างโจทก์จำเลยหากตกลงกันไม่ได้ก็ให้ประมูลราคา ระหว่าง
กันเองหรือขายทอดตลาดแล้วแบ่งเงินกันคนละครึ่ง คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 233,232)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่มาตรา 1531,1532 การหย่า
โดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด และเมื่อหย่ากันแล้ว ให้จัดการแบ่ง
ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา คำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังไม่ถึงที่สุดจึงไม่มีเหตุผล
ที่จะขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง (อันดับ 220)

คำสั่ง

การสมรสที่ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนนั้น ให้ถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1511 คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดโจทก์จึงไม่อาจบังคับคดีเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการเพิกถอนการสมรสตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

การสมรสที่ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนนั้น ให้ถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1511 คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดโจทก์จึงไม่อาจบังคับคดีเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการเพิกถอนการสมรสตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้องคำคำร้องเป็นพับ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันทะระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>